

1514919-46.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173673/2022 - 19º D.P. VILA MARIA, 25793474 - 19º D.P.

VILA MARIA, 2173673 - 19º D.P. VILA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514919-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514919-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173673/2022 - 19º D.P. VILA MARIA, 25793474 - 19º D.P.

VILA MARIA, 2173673 - 19º D.P. VILA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, em 27 de junho de 2022, por volta das 14h40min, na Rua Flor do Lírio, altura do nº 119, Tremembé, nesta cidade, o acusado estaria guardando e mantendo em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, vinte e seis porções de cocaína, cinquenta e nove porções de "maconha" e duas porções de "crack", sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a 97/100. A denúncia foi recebida (fls. 68/70), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 83), ofertou defesa preliminar. A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Mário e Rogério relataram ter flagrado o réu no dia dos fatos vendendo entorpecentes a duas pessoas. Informaram que as porções de “maconha”, cocaína e “skunk” apreendidas, além de setenta

reais trocados, estavam em seu poder. O réu em juízo admitiu a traficância de drogas, bem como informou que de fato possuía o valor referido pelas testemunhas. Disse que auferiria de cento e vinte a cento e trinta reais por turno de venda de drogas, entre 9h e 16h. Afirmou que estava comercializando drogas para comprar remédio para seu irmão que sofre de distúrbio mental. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal, como explicitado, demonstrou que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa de pagamento no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação da pena em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Indefiro o apelo em liberdade. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto, consoante prevê a alínea “b” do §2º do art. 33 do CP. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se a ré onde estiver custodiada. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos

São Paulo, 21 de novembro de 2022.